

लुम्बिनी_बौद्ध_वश्वविद्यालय_ऐन_२०६३

English title: Lumbini Buddhist University Act, 2006

लुम्बिनी बौद्ध वश्वविद्यालय ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०७ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. यो ऐन संवत् २०६४ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन नं १६ । लुम्बिनी बौद्ध वश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: भगवान् गौतम बुद्धका उपदेशलाई वश्व शान्तिका लागि भारगदर्शक सन्देशका रुपमा स्वीकार एवं अनुशरण गरी शान्ति, बन्धुत्व, मैत्री तथा सद्भाव प्रवर्धन गर्न, शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति सहित अन्य वषियको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा झकिएको । लुम्बिनी बौद्ध वश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिसिभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "लुम्बिनी बौद्ध वश्वविद्यालय ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन संवत् २०६३ साल वैशाख २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "वश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध वश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजमिको वश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ । (ग) "प्राज्ञिकपरिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजमिको प्राज्ञिकपरिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारीपरिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजमिको कार्यकारीपरिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "सङ्काय" भन्नाले दफा १४ बमोजमिको सङ्काय सम्झनु पर्छ । (च) "वदियापरिषद्" भन्नाले दफा १५ बमोजमिको वदियापरिषद् सम्झनु पर्छ । (छ) "क्याम्पस" भन्नाले वश्वविद्यालयको आङ्गिकी क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस समेतलाई जनाउनेछ । (ज) "डीन" भन्नाले सङ्कायको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (झ) "शिक्षक" भन्नाले वश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा शिक्षक भनी तोकिएको अन्य व्यक्तिसमेतलाई जनाउनेछ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वश्वविद्यालयको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था । ३. वश्वविद्यालयको स्थापना: (१) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति सहित अन्य वषियको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न लुम्बिनी बौद्ध वश्वविद्यालयको स्थापना गरिएकोछ ।

(२) वश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रुपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी क्षेत्रमा रहनेछ । ४. वश्वविद्यालय स्वशासति संगठित संस्था हुने: (१) वश्वविद्यालय अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति संगठित संस्था हुनेछ । (२) वश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) वश्वविद्यालयले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) वश्वविद्यालयले व्यक्तिसरह नालसि उजूर गर्न र वश्वविद्यालय उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । वश्वविद्यालयको सङ्गठनस्वरुप र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था । ५. वश्वविद्यालयको सङ्गठन: वश्वविद्यालयको सङ्गठन देहायबमोजमि हुनेछ र यनीहरुको सामूहिक रुप नै वश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछ:- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिकपरिषद्, । (ग) कार्यकारीपरिषद्, । (घ) सङ्काय, । (ङ) वदियापरिषद्, । (च) क्याम्पस, र । (छ) तोकिएबमोजमिका अन्य नकिया । ६. वश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु: वश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरु रहनेछन्:- । (क) कुलपति, । (ख) सहकुलपति, । (ग) उपकुलपति, । (घ) रजिष्ट्रार, । (ङ) डीन, । (च) क्याम्पस प्रमुख, । (छ) तोकिएबमोजमिका अन्य पदाधिकारी । परिच्छेद-४ । वश्वविद्यालय सभा सम्बन्धी व्यवस्था । ७. सभाको गठन: (१) वश्वविद्यालयमा सर्वोच्च नकियाको रुपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कुलपति-अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति-उपाध्यक्ष । (ग) उपकुलपति-सदस्य । (घ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) -सदस्य । (च) अन्य वश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुमध्येबाट दुईजना -सदस्य । (छ) वश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष -सदस्य । (ज) सचिव, शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ञ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय -सदस्य । (ट) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित प्रदेश

सरकारको प्रमुख सचिव -सदस्य । (ठ) लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष -सदस्य । (ड) डीन -सदस्य । (ढ) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट दुईजना -सदस्य । (ण) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य । (त) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि -सदस्य । (थ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (द) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका ख्यातप्राप्त विद्वानहरुमध्येबाट शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला पर्ने गरी चौधजना -सदस्य ।

(ध) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यताप्राप्त बौद्ध दर्शन सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला पर्ने गरी सातजना -सदस्य । (न) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । चन्दादाताहरुमध्येबाट समावेशी आधारमा दुईजना -सदस्य । (प) शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य । (फ) रजिष्ट्रार -सदस्य-सचिव । (३) सभाका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारीपरिषद्को सफारसिमा कुलपतबाट हुनेछ । (४) सभाका मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कुनै कारणले सभाका मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । ८. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरुलाई दनु पर्नेछ । (४) सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थिति भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ । सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपकुलपतिले गर्नेछ । (६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । (७) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ । (८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधिसभा आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने, । (घ) क्याम्पसको स्थापना तथा सम्बन्धन सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने, गराउने, । (ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न उपाधि निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसलाई निर्देशन दनि र मार्गदर्शन गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीको गठन गर्ने, । (झ) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ञ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक प्रतिविदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ट) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिविदनमाथि छलफल तथा स्वीकृत गर्ने, ।

(ठ) विश्वविद्यालयसम्बन्धी नियमहरु पारित गर्ने, । (ड) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा शर्त निर्धारण गर्ने, । (ढ) विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने गराउने, । (ण) लोकविमोजिमका अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-५ । प्राज्ञिकपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था । १०. प्राज्ञिकपरिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकायको रुपमा काम गर्न एक प्राज्ञिकपरिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिकपरिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) उपकुलपति — अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार — सदस्य । (ग) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट पाँचजना — सदस्य । (घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना — सदस्य । (ङ) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिको मध्येबाट एकजना महिला पर्ने गरी दुईजना — सदस्य । (च) डीन — सदस्य-सचिव । (३) प्राज्ञिक परिषद्का पदेन सदस्यहरुबाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारीपरिषद्को सफारसिमा कुलपतबाट हुनेछ । (४) प्राज्ञिक परिषद्का मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राज्ञिक परिषद्का कुनै मनोनित सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा कार्यकारीपरिषद्को सफारसिमा कुलपतले नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (६) कुनै कारणले प्राज्ञिक परिषद्का मनोनित सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (७) प्राज्ञिकपरिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलोकविमोजिम हुनेछ । ११. प्राज्ञिकपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिकपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको कसिमि तोक्ने, । (ग) विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी योग्यता र संख्या निर्धारण गर्ने, । (घ) अनुसन्धानसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने, । (ङ) विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, ।

(च) शक्तिषण र अनुसन्धानको सूत्र नरिधारण गर्ने, । (छ) मानार्थ उपाधहिरुको व्यवस्था गर्ने, । (ज) तोकएिबमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । परचिछेद-६ । कार्यकारीपरषिद् सम्बन्धी व्यवस्था । १२. कार्यकारीपरषिद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारीपरषिद् रहनेछ । (२) कार्यकारीपरषिद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उपकुलपति— अध्यक्ष । (ख) डीन — सदस्य । (ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट एकजना — सदस्य । (घ) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शक्तिषा र संस्कृतिका ख्यातपिराप्त स्थानीय वदिवानहरुमध्येबाट एकजना — सदस्य । (ङ) शक्तिषकहरुमध्येबाट एकजना महिला पर्ने गरी दुईजना — सदस्य । (च) रजषिट्रार — सदस्य-सचवि । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजमिका सदस्यहरुको मनोनयन उपकुलपतिको सफिरसिमा कुलपतलि गर्नेछ ।

(४) कार्यकारी परषिद्का मनोनति सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनकार्यकारीपरषिद्को कुनै मनोनति सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा उपकुलपतिको सफिरसिमा कुलपतलि नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (६) कुनै कारणले मनोनति सदस्यको पद रक्ति हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि उपदफा (३) बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (७) कार्यकारीपरषिद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकएिबमोजमि हुनेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नयिम नबनेसम्म कार्यकारी परषिद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि सो परषिद् आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १३. कार्यकारीपरषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारीपरषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ:- । (क) सभाको नरिणय र नरिदेशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगतविवरण, लेखापरीक्षण प्रतविदन र अन्य प्रस्तावहरु तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र नयिन्त्रण गर्ने, । (घ) सभाको नीतिनरिदेशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिबेचबखिन गर्ने तथा ठेक्का पट्टामा दनि, । (ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालति कार्यक्रमहरुको समन्वय, रेखदेख तथा नरीक्षण गर्ने र सोको प्रतविदन सभामा पेश गर्ने, । (च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नयिमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने शक्तिषक तथा कर्मचारीहरु तोकएिबमोजमि नयिक्त र बढुवा गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य, आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, । (झ) वदियार्थी शुल्क नरिधारण गर्ने, र । (ञ) तोकएिबमोजमिका अन्य कार्यहरु गर्ने । परचिछेद-७ । सङ्काय, क्याम्पस तथा अन्य निकाय सम्बन्धी व्यवस्था । १४. सङ्काय : (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शक्तिषाको लागि तोकएका वषियमा तोकएिबमोजमिको सङ्काय रहनेछ । (२) सङ्कायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकएिबमोजमि हुनेछ । १५. वदिया परषिद्को गठन : (१) सङ्कायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नका लागि तोकएिबमोजमिको एक वदिया परषिद्को गठन हुनेछ । (२) वदिया परषिद् अन्तर्गत तोकएिबमोजमिका वषिय समतिहिरु रहनेछन् । (३) वदिया परषिद् र सो अन्तर्गत रहने वषिय समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकएिबमोजमि हुनेछ । १६. क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) विश्वविद्यालयले उच्च शक्तिषा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विश्वविद्यालयबाट स्थापना तथा सञ्चालन गरिने क्याम्पस सम्बन्धी व्यवस्था तोकएिबमोजमि हुनेछ ।

१७. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने : (१) कुनै स्वदेशी वा वदिशी क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा विश्वविद्यालयले त्यस्तो क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेको सम्बन्धन शुल्क प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयलाई बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेका शर्तहरु पालन गर्नु पर्नेछ । १८. अन्य निकाय रहन सक्ने : (१) विश्वविद्यालयमा यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक तोकएिबमोजमिका अन्य निकाय रहन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निकायको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकएिबमोजमि हुनेछ । परचिछेद-८ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था । १९. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ । (३) कुलपतिले विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धति जुनसुकै वषियमा नरीक्षण गर्न र विश्वविद्यालयलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । २०. सहकुलपति : (१) शक्तिषा, वजिज्ञान तथा प्रवधि मन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछ । (२) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको नरीक्षण गर्न र विश्वविद्यालयलाई नरिदेशन दनि सक्नेछ । २१. उपकुलपति : (१) उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उपकुलपतिको पदमा नयिक्तको लागि सफिरसि पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाको दुईजना सदस्य रहेको एक समति गठन हुनेछ र सो समतिको सफिरसिमा कुलपतिबाट उपकुलपतिको नयिक्त हुनेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपकुलपतिको पारश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकएिबमोजमि हुनेछन् । २२. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर रेखदेख तथा नयिन्त्रण गर्ने, । (ख) सभाको नरिणय र नरिदेशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) सभामा पेश हुने सबै वषिय सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको विकासको लागि अल्पकालीन

वा दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने, । (ड) विश्वविद्यालयको तर्फबाट वभिनिन नकियमा प्रतनिधित्व गर्ने, गराउने, । (च) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै नकिय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरु बाहेक अन्य कामहरु उपकुलपतलि गर्नेछ । उपकुलपतलि । त्यसरी कुनै काम गरेकोमा त्यसको जानकारी तुरुन्त कुलपतलिई दनि पर्नेछ र सो काम गरेपछि लगत्तै बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । (३) उपकुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकएिबमोजमि हुनेछ । २३. रजिष्ट्रार : (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (२) रजिष्ट्रारको नयुक्त उपकुलपतिको सफारसिमा कुलपतबाट हुनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन रजिष्ट्रारको सामान्य रेखदेखमा रहनेछ । (४) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकएिबमोजमि हुनेछन् । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । (६) रजिष्ट्रारले सभाको नरिणय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो नरिणय वा आदेशको एक प्रतकुलपतसिमक्ष पठाउनु पर्नेछ । २४. डीन : (१) डीन सङ्कायमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) डीनको नयुक्त शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधति । कार्यकारी परिषदबाट हुनेछ । (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकएिबमोजमि हुनेछन् । २५. अन्य पदाधिकारी : (१) विश्वविद्यालयमा क्याम्पस प्रमुख लगायत तोकएिबमोजमिका अन्य पदाधिकारीहरु रहन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पदाधिकारीको नयुक्त, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकएिबमोजमि हुनेछन् । २६. शक्षिक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) विश्वविद्यालयमा तोकएिबमोजमि शक्षिक तथा कर्मचारी रहनेछन् । (२) शक्षिक तथा कर्मचारीको नयुक्त तथा बढुवाको लागि सफारसि गर्न तोकएिबमोजमिको एक पदपूर्तसिमति रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिका शक्षिक तथा कर्मचारीको नयुक्त, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकएिबमोजमि हुनेछन् । २७. पद रक्ति हुने : देहायको अवस्थामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको पद रक्ति भएको माननिछः- । (क) नजिको मृत्यु भएमा, । (ख) नजिले नयुक्त गर्ने अधिकारी समक्ष राजीनामा दिएमा, । (ग) नजि नैतकि पतन देखनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा, । (घ) नजिको मानसकि सन्तुलन ठीक नभएको प्रमाणति भएमा, वा । (ङ) नजिलाई यस ऐन बमोजमि पदबाट हटाइएमा । २८. पदबाट हटाउन सक्नि : (१) उपकुलपति, रजिष्ट्रार वा डीनले आफ्नो पद अनुरूपको जमिमेवारी पूरा नगरेको वा नजिले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले नजिलाई पदबाट हटाउन कुलपतसिमक्ष लखिति नविदन दिएमा कुलपतलि सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधति । शिक्षा, वज्जान तथा प्रवधि भिन्त्रालयका सचवि रहेको तीन सदस्यीय एक छानबनि समति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति छानबनि समतिलि सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबनि गरी तीस दनिभतिर आफ्नो प्रतविदन कुलपतसिमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएपछि कुलपतलि सो प्रतविदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन उपर छलफल हुँदा सभाको बैठकमा उपस्थति सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतशित भन्दा बढी सदस्यले नजिलाई पदबाट हटाउन नरिणय गरेमा कुलपतलि उपकुलपति, रजिष्ट्रार वा डीनलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वज्जति गरनि छैन । (५) यस दफा बमोजमि कुनै पदाधिकारी उपर छानबनि शुरु भएमा त्यसको अन्तमि नरिणय नभएसम्मको लागि नजिले आफू बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन । (६) उपकुलपति, रजिष्ट्रार वा डीन बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजमिको आरोपमा छानबनि गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकएिबमोजमि हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । (७) उपदफा (६) बमोजमिको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतलि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीलाई जमिमेवारी तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । विश्वविद्यालयको कोष र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । २९. विश्वविद्यालयको कोष : (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट सहयोग वा अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरुप प्राप्त रकम, । (ग) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार, नकिय, वतितीय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण वा अनुदानस्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) विद्यार्थी शुल्कबापत प्राप्त रकम, । (ङ) सम्बन्धन शुल्कबापत प्राप्त रकम, । (च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतलिनि पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषदले तोकेको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरनिछ । (४) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरनिछ । (५) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकएिबमोजमि हुनेछ । ३०. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) विश्वविद्यालयको आय-व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखनिछ । (२) विश्वविद्यालयको आन्तरकि लेखापरीक्षण सभाले नयुक्त गरेको मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) विश्वविद्यालयको अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-१० । विविधि । ३१. प्रमाणपत्र र

उपाधिकाेही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । तथा मान्यता दनि : (१) तोकिएको वषियमा उच्च शक्तिषा हासलि गर्ने वदियार्थी, प्रशक्तिषार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई वशिवदियालयले तोकिएबमोजमिको प्रमाणपत्र र अनुसन्धानात्मक तथा प्राज्ञिक कषेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । (२) वशिवदियालयले अन्य वशिवदियालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दनि सक्नेछ ।

३२. वशिवदियालयमा भर्ना हुन चाहनि योग्यता : वशिवदियालयमा भर्ना हुन चाहनि योग्यता तोकिएबमोजमि हुनेछ । शक्तिषा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । ३२क. नशिलुक उच्च शक्तिषा तथा छात्रवृत्ति : (१) वशिवदियालयले तोकैको मापदण्ड पूरा गरी वशिवदियालय वा मातहतका आंगिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलति, सीमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले वपिन्न वदियार्थीको लागि उच्च शक्तिषा नशिलुक हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकै बमोजमि हुनेछ । (३) शक्तिषा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । उपदफा (१) बमोजमिको सुवधि एक वदियार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलति वदियार्थीको लागि प्रावधिक तथा व्यावसायिक उच्च शक्तिषामा भर्नाका लागि तोकिएबमोजमिको सटि सुरक्षति गरनेछ । (५) वशिवदियालयले शहदि, बेपत्ता पारएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि उच्च शक्तिषाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक वदियालयमा अध्ययन गरेको वदियार्थीले उच्च शक्तिषामा प्रचलति कानून बमोजमि छात्रवृत्ति पाउनेछ । ३३. वदियार्थी भर्नाको लागि आरक्षण गर्न सक्ने : वशिवदियालयले दुर्गम तथा अन्य कषेत्रका पछिडएका तथा वपिन्न महिला, अपाङ्ग, आदवासी जनजाति, मधेसी वा दलतिलाई वशिवदियालयमा भर्ना हुनको लागि तोकिएबमोजमि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३४. राष्ट्रिय शक्तिषा नीति अनुरूप कार्य गर्नु पर्ने : नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शक्तिषा नीति अनुरूप कार्य गर्नु वशिवदियालयको कर्तव्य हुनेछ । ३५. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने : (१) वशिवदियालयले वर्षभरमा आफूले गरेको मुख्य-मुख्य काम कारबाहीको प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा वशिवदियालयले वर्षभरमा प्राप्त गरेको रकम र खर्चको वविरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३६. नरिदेशन दनि सक्ने : नेपाल सरकारले वशिवदियालयलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालन गर्नु वशिवदियालयको कर्तव्य हुनेछ । ३७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिकपरिषद् वा कार्यकारी परिषदलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिकपरिषद् वा कार्यकारी परिषदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार कुनै नकियालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) वशिवदियालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : वशिवदियालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शक्तिषा, वज्जान तथा प्रवधि भिन्त्रालयद्वारा संशोधति । शक्तिषा, वज्जान तथा प्रवधि भिन्त्रालय मार्फत राख्नेछ । ३९. काम कारबाही बदर नहुने : वशिवदियालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रक्ति भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नयुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटी भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन । ४०. असल नयितले गरेको काममा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा वशिवदियालय वा वशिवदियालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरनि छैन । ४१. वघिटन गर्न सक्ने : (१) कुनै कारणले वशिवदियालय सञ्चालन हुन नसके देखिएमा सभाको सफिरसिमा नेपाल सरकारले वशिवदियालयलाई वघिटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वघिटन गर्नु अघि कसैको कुनै कसिमिको दावी भए शक्तिषा, वज्जान तथा प्रवधि भिन्त्रालयद्वारा संशोधति । शक्तिषा, वज्जान तथा प्रवधि भिन्त्रालय मा त्यस्तो दावी पेश गर्न कम्तीमा पैतीस दनिको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वशिवदियालय वघिटन भएमा सो वशिवदियालयको सम्पत्ति बेचबखिन गरी प्राप्त रकमबाट खामेसम्मको रकमको मात्र दायित्व नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । ४२. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि वशिवदियालयले यो ऐनको अधीनमा रही आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ४३. बचाउ : संवत् २०६२ साल कार्तिक २४ गते जारी भएको लुम्बिनी बौद्ध वशिवदियालय अध्यादेश, २०६२ बमोजमि भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननेछ ।